

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 793/2535 นางสาว สุนันท์ หนูสมจิตต์
นาย บำรุง อินทร แจ้ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ข้อยกเว้นความรับผิดของจำเลยที่ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.13.6 และข้อ 3.9.2 ระบุว่า การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดอายุเกินกว่า 180 วัน หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถยนต์ในเวลาเกิดเหตุ ดังนี้ เมื่อใบอนุญาตขับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน ในเวลาเกิดเหตุ กรณีจึงต้องด้วยเงื่อนไขในข้อ 2.13.6 และ 3.9.2 ที่การประกันภัยของจำเลยที่ 3 ไม่คุ้มครองถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ กรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2.14 ที่ระบุว่า บริษัทจะไม่ยกความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์และอื่น ๆ เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 นั้น ไม่อาจจะนำมาปรับเป็นข้อยกเว้นของข้อ 2.13.6 และ 3.9.2 ได้เพราะความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ไม่ใช่เป็นข้อยกเว้นแห่งความรับผิดตามข้อ 2.13.6 และ 3.9.2 ข้อยกเว้นความรับผิดตามข้อ 2.13.6 และ 3.9.2 ดังกล่าวเป็นข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีผลเพียงทำให้จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดเท่านั้น ไม่ทำให้กรมธรรม์ประกันภัยกลายเป็นไม่สมบูรณ์ไป จึงไม่อาจนำมาปรับกันได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขั้บรยนต์ของจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างหรือ
กิจการที่ได้รับมอบหมายของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทชนโจทก์ขณะเดินข้าม
ถนน เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโจทก์คิดค่า
สินไหมทดแทนรวมเป็นเงิน105,000 บาท และดอกเบีย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันละเมิดถึงวันฟ้อง เป็นเงิน 4,593 บาท และจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัย
ค่าจุนรยนต์ของจำเลยที่ 2 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน
109,593 บาท พร้อมดอกเบีย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 105,000 บาท
นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายประมาทวิ้งตัดหน้ารยนต์ที่จำเลยที่ 1
ขับ จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะผู้ขับรยนต์ผิดเงื่อนไขตามกฎหมายประกันภัย
ค่าเสียหายไม่มากตามฟ้องจำเลยที่ 2 ไม่ได้จ้างวานหรือใช้ให้จำเลยที่ 1 ขับรถ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงิน 5,487.50 บาทแก่โจทก์พร้อม
ดอกเบีย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 28,000
บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบีย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จและให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 7มกราคม 2525 เวลา
ประมาณ 22 นาฬิกา ขณะที่โจทก์เดินข้ามถนนกำแพงเพชร หน้าสวนจตุจักรได้ถูก

รถยนต์หมายเลขทะเบียน 4จ.5015กรุงเทพมหานคร ชนได้รับบาดเจ็บจำนวน 2
เป็นเจ้าของรถยนต์ดังกล่าว ขณะเกิดเหตุจำนวนที่ 1 เป็นคนขับรถยนต์คันนั้น จำนวน
ที่ 2ได้นำรถยนต์ของตนไปประกันภัยจำเลยที่ 3 ตาม กรมธรรม์ประกัน
ภัยเอกสารหมายเลข 7 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่โจทก์จำนวน 28,000 บาท แต่จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 7 ข้อ 3.9.2 คดีคงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย
ตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่า
เสียหายจำนวน 28,000 บาท ให้แก่โจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ต่อไปตามคำ
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 1 ผู้ขับรถคันที่เกิดเหตุมีใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ส่วนบุคคล แต่ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2525 จนถึงวันเกิดเหตุ
จำเลยที่ 1 ก็ยังไม่ได้ต่อใบอนุญาตขับขี่จนเกินกำหนด 180 วันแล้ว ตามกรมธรรม์
ประกันภัยเอกสารหมายเลข 7 ข้อ 2.13.6 และ ข้อ 3.9.2 ได้กำหนดยกเว้นความรับ
ผิดไว้ว่า การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับอนุญาตขับรถใด ๆ หรือเคยได้รับแต่
ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับ
รถในเวลาเกิดอุบัติเหตุ เมื่อใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยที่ 1 ขาดต่ออายุลงเกิน
กว่า 180 วันในเวลาเกิดเหตุ จึงต้องตามเงื่อนไขในข้อ 2.13.6 และ 3.9.2 ที่การ
ประกันภัยของจำเลยที่ 3 ไม่คุ้มครองถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถของจำเลย
ที่ 1 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ส่วนกรมธรรม์ประกัน
ภัย เอกสารหมายเลข 7 ข้อ 2.14 ที่ระบุว่าบริษัทจะไม่ยกความไม่สมบูรณ์แห่ง
กรมธรรม์และอื่น ๆ เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามข้อ 2.1
หรือ 2.2 ตามที่โจทก์ยกขึ้นกล่าวอ้างในฎีกานั้น ไม่อาจจะนำมาปรับเป็นข้อยกเว้น
ของข้อ 2.13.6 และ 3.9.2 ได้ เพราะความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ไม่ใช่เป็นข้อ
ยกเว้นแห่งความรับผิดตามข้อ 2.13.6 และ 3.9.2 ข้อ 2.13.6 และ 3.9.2 เป็น
เงื่อนไขยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย หากเข้าข้อยกเว้นตามข้อ

2.13.6และ 3.9.2 ก็เป็นเพียงทำให้จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบแทนนั้นไม่
ทำให้กรรมธรรม์ประกันภัยกลายเป็นไม่สมบูรณ์ไปจึงไม่อาจนำมาปรับกันได้

พิพากษายืน

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-นิเวศน์ คำผอง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>